不实陈述与当时的意图

英格兰合同法 | 学习指南 | 现有意图、未来计划与证明

谈论未来，也可能是在陈述现在的情况。公司董事说借来的钱将用于扩张，可能同时在表达公司目前确实有这样的计划。在英格兰法上，这种现有意图可以是一项事实。

一、预测 | 将来可能发生什么?

预测是对未来结果的估计。结果与预测不符，本身不足以构成可获得救济的不实陈述。但根据语境，预测也可能暗示一项既有事实，例如某些测试已经完成。应先判断这句话向接收方传达了什么。

二、现有意图 | 作出陈述时有什么计划?

有关未来行动的陈述，可以描述当时已有的计划。如果公司本来就打算将资金另作他用，相反的说法在作出时就可能不真实。真实的计划也可能后来被放弃。签约后的变化可以作为证据，但仅凭变化不足以证明先前的说法不实。

三、合同承诺 | 当事人承担了什么义务?

一项承诺成为合同条款后，就产生合同义务。如果约定的行为没有履行，要分析是否违约以及是否存在合同约定的例外。同一句话可以既描述现有计划，又构成有约束力的承诺。根据英国《1967年不实陈述法》第1条，陈述成为合同条款，本身并不排除在满足其他条件时撤销合同。

四、订约诱因与救济

应查明该陈述如何影响接收方的订约决定。它可以是多个实际动机之一。符合法律要件的不实陈述通常使合同可撤销。撤销与损害赔偿的条件应分别判断。如果主张欺诈，还要查找能够证明陈述人不诚实的证据。

> 法律英语 | **We expect to expand** 表达预期。**We currently intend to expand** 描述当前计划。**We undertake to expand** 表达承诺。具体含义要结合语境。

判例中的四种情形

Edgington v Fitzmaurice（1885）| 虚报现有计划

公司董事在募集债券认购的招募文件中称，资金将用于改造设施和发展业务，实际上是想清偿急需偿还的债务。上诉法院把董事当时的意图视为一项可以被不实陈述的事实。投资者同时也误解了担保状况，但虚假的资金用途仍然影响了他的认购决定。

Bisset v Wilkinson（1927）| 结合语境判断估计

卖方估计一块土地可以饲养2,000只羊。双方都知道那块地从未用于养羊。枢密院根据语境认定这只是估计。在 Smith v Land and House Property Corporation 案中，房东对租客的正面评价却暗示有事实依据。房东知道租客拖欠租金。

Spice Girls v Aprilia（2002）| 行为也能传达事实

五名成员在赞助合同签署前共同参加宣传拍摄。这样的行为传达出一个信息，即公司并不知道有成员已表示打算退出。事实上，其他成员早就知道这一打算。争议涉及的是作出陈述时已经掌握的信息。

With v O’ Flanagan（1936）| 签字前出现重大变化

医生最初对诊所收入的陈述是准确的。出售前收入大幅下降，买方却没有获知这一变化。如果谈判中的陈述在签约时仍然发挥作用，重大变化可能使原来的说法产生误导。应判断陈述人是否应在签约前更正。

> 证据 | 把陈述、内部决定、计划变化、任何更正和签字放到同一条时间线上。每个时间点，双方各自知道什么？

案例练习与参考资料

用于扩张的贷款

在签订一笔20万英镑的贷款合同前，东岸银行读到借款人的一封信。借款人称，目前打算用这笔钱购置一条新生产线。信贷委员会的会议记录表明，扩产计划和利率都是批准贷款的理由。合同没有约定贷款用途。借款人最终用这笔钱偿还了旧债。应如何分析以下两种时间顺序？

参考分析

发信前已决定还债。 一份有日期的内部决议将全部资金划作偿还旧债，支持认定信中的说法在发出时就不真实。信贷委员会的记录支持该陈述实际影响了贷款决定。如果发信人知道这项决议，便有证据支持欺诈主张。撤销合同与请求赔偿应分别分析。

签约后才放弃真实的扩产计划。 事后改变计划，不会使信中原本真实的说法变成当时的不实陈述。如果合同另有明确约定，限定贷款用途，将资金改作他用还可能构成违约。

哪些证据能澄清争议？ 最终还债与两种时间顺序都相符。核对获批预算、会议纪要和内部通信的日期。仅仅讨论还债的草案，证明力通常弱于已经通过的决议。

> 变式 | 借款人在签约前改变计划，并知道东岸银行仍在信赖原信。分析原陈述在签约时是否仍然发挥作用，借款人是否应予更正，以及它是否影响了银行的订约决定。

判例与法条

Edgington v Fitzmaurice (1885) 29 Ch D 459, 483 | 现有意图
Bisset v Wilkinson [1927] AC 177 | 结合语境判断意见
Smith v Land and House Property Corporation (1884) 28 Ch D 7 | 暗示的事实
Spice Girls Ltd v Aprilia World Service BV [2002] EWCA Civ 15 | 通过行为作出的陈述
With v O'Flanagan [1936] Ch 575 | 参见 Foodco v Henry Boot
Misrepresentation Act 1967 ss 1–2 | 撤销与赔偿